

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u B.ma, po sudiji pojedincu Došljak V. Ivanu, uz učešće samostalne referentkinje Fatić Momirke, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog H. E..., iz R., zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br..../24 od 17. septembra 2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu Državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u B.... S... A..., oštećene H. rođene K.A..., iz R., okrivljenog i njegovog branioca postavljenog po službenoj dužnosti advokata S.R..., iz R., donio je dana 11.11.2024. godine, a javno objavio dana 15.11.2024. godine:

P R E S U D U

Okrivljeni H. E., sa jedinstvenim matičnim brojem ..., od oca R...i majke Š..., rođene L..., rođen1986. godine u R..., sa prebivalištem u ulici R...B... bb, opština R., državljanin Crne Gore, zaposlen, oženjen, otac dvoje djece, pismen, sa završenom srednjom školom, siromašnog imovnog stanja, osuđivan: presudom Osnovnog suda u B... K.br..../07, pravosnažnom od 11.10.2007. godine, po čl.240. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ mjeseca; presudom Osnovnog suda u R.... K.br...../08, pravosnažnom od 19.02.2008. godine, po čl.152. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana; presudom Osnovnog suda u R.... K.br..../08, pravosnažnom od 23.05.2008. godine, po čl.240. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ mjeseca; presudom Višeg suda u B...P... K.br..../08, pravosnažnom od 20.06.2008. godine, po čl.300. st.2. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 6 /šest/ mjeseci; presudom Osnovnog suda u R.... K.br..../09, pravosnažnom od 23.09.2009. godine, po čl.258. st.2. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 8 /osam/ mjeseci; presudom Osnovnog suda u R.... K.br...../11, pravosnažnom od 07.10.2011. godine, po čl.152. st.2. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 60 /šezdeset/ dana, uslovno na 1 /jednu/ godinu; presudom Višeg suda u N... P... K.br..../11, pravosnažnom od 13.12.2011. godine, po čl.246. st.1. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 8 /osam/ mjeseci; presudom Osnovnog suda u R....K.br...../13, pravosnažnom od 12.08.2013. godine, po čl.258. st.2. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 2 /dvije/ godine; presudom Osnovnog suda u R.... K.br...../13, pravosnažnom od 24.10.2013. godine, po čl.258. st.2. KZ CG, na kaznu

zatvora u trajanju od 2 /dvije/ godine; i presudom Osnovnog suda u N... P...K.br...../15, pravosnažnom od 15.12.2016. godine, po čl.246. st.1. KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 40.000,00 eura.

K R I V I J E :

Što je:

Dana 11.09.2024. godine, oko 16,00 časova, u porodičnoj kući u R....a, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, ugrozio sigurnost svoje bračne supruge A.... H. rođene K., prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, u prisustvu njihove djece E... i S.... H., na način što joj je uputio prijeteće riječi „ubiću te kad zaspiš“.

- čime je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

- pa sud okrivljenog H. E..... za učinjeno krivično djelo na osnovu navedenih zakonskih propisa, čl.4. st.2, čl.32, čl.36, čl.42. i čl.51. Krivičnog Zakonika Crne Gore /KZ CG/ i čl.226. st.2, čl.227, čl.229. i čl.374. Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/:

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne/ godine, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 12.09.2024. godine, od 16,20 časova, pa na dalje.

Okrivljeni H. E. obavezuje se da na ime troškova krivičnog postupka isplati novčani iznos od 600,00 € / šeststotina eura/ i da na ime paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideset eura/, u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832 - 150 - 38, u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. O troškovima branioca okrivljenog postavljenog po službenoj dužnosti advokata S.R...., iz R. – nastalim pred sudom, sud će odlučiti posebnim rješenjem.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

Obrazloženje

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br...../24 od 17. septembra 2024. godine, okrivljenom H. E....., iz R., stavljeno je na teret krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG.

Rješenjem Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br..../24 od 13. septembra 2024. godine, zadržan je tada osumnjičeni H. E. zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. Krivičnog Zakonika Crne Gore u trajanju od 72 časa, što se imalo računati od 12.09.2024. godine, od 16,20 časova, kada je isti lišen slobode od strane policije.

Rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u R.... Kri.br...../24 od 14.09.2024. godine, prema tada osumnjičenom H. E....., na osnovu čl.448. st.1. tač.2. Zakonika o krivičnom postupku, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. Krivičnog Zakonika Crne Gore, određen je pritvor u trajanju do 30 /trideset/ dana, koji se imao računati od 12.09.2024. godine, od 16,20 časova.

Rješenjem Višeg suda u B... P...Kv.br..../24 od 20.09.2024. godine, pritvor protiv okrivljenog H. E.... određen rješenjem sudije za istragu Osovnog suda u R.... Kri.br...../24 od 14.09.2024. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, nakon podnošenja optužnog predloga Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br...../24 od 17. septembra 2024. godine, produžen je po pritvorskom osnovu iz čl.448. st.1. tač.1. ZKP-a.

Rješenjem Višeg suda u B... P... Kv.br...../24 od 14.10.2024. godine, za vođenje postupka u pravnoj stvari po optužnom predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br..../24 od 17. septembra 2024. godine, određen je Osnovni sud u B.....

Rješenjem Osnovnog suda u B.... Kv.br..../24 od 23.10.2024. godine, pritvor protiv okrivljenog H. E....., određen rješenjem sudije za istragu Osovnog suda u R.... Kri.br..../24 od 14.09.2024. godine i produžen rješenjem Višeg suda u B...P...Kv.br...../24 od 20.09.2024. godine, po pritvorskom osnovu iz čl.448. st.1. tač.2. ZKP-a, produžen je do dalje odluke suda.

Rješenjem Osnovnog suda u B.... Kv.br..../24 od 12.11.2024. godine, pritvor protiv okrivljenog H. E.a, određen rješenjem sudije za istragu Osovnog suda u R.... Kri.br...../24 od 14.09.2024. godine i produžen rješenjem Višeg suda u B... P... Kv.br..../24 od 20.09.2024. godine i rješenjem vijeća Osnovnog suda u B.... Kv.br...../24 od 23.10.2024. godine, po pritvorskom osnovu iz čl.448. st.1. tač.2. ZKP-a, produžen je do dalje odluke suda.

Rješenjem Osnovnog suda u B.... Kv.br...../24 od 18.11.2024. godine, pritvor protiv okrivljenog H. E...., određen rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u R... Kri.br...../24 od 14.09.2024. godine i produžavan rješenjem Višeg suda u B...P... Kv.br..../24 od 20.09.2024. godine i rješenjima vijeća Osnovnog suda u B.... Kv.br...../24 od 23.10.2024. godine i Kv.br.../24 od 12.11.2024. godine, po pritvorskom osnovu iz čl.448. st.1. tač.2. ZKP-a, produžen je do pravosnažnosti presude Osnovnog suda u B.... K.br..../24 od 15.11.2024. godine, s tim što isti ne može trajati duže od izrečene kazne.

Na glavnom pretresu održanom dana 11.11.2024. godine, Državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u B.... S...A..., u završnoj riječi, ostala je pri podnesenom optužnom predlogu, navodeći da je dokazima izvedenim tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni H. E. u vrijeme, mjesto i na način kako je to opisano u dispozitivu optužnog predloga učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na teret. S toga, predložila je sudu da okrivljenog H. E.... ogласi krivim za isto i osudi na kaznu po Zakonu.

Oštećena H. rođena K.A. u završnoj riječi, nije se pridružila krivičnom gonjenju protiv okrivljenog H. E.... i nije postavila imovinskopravni zahtjev za naknadu štete, ističući da i dalje osjeća strah i ugroženost od svog supruga – okrivljenog.

Okrivljeni H. E. u svojoj odbrani negirao je da je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na teret. Naveo je da živi u bračnoj zajednici sa oštećenom H. rođenom K.A.... od 2018. godine i da imaju dvoje djece – kćerku E..., koja ima pet godina i kćerku S..., koja ima tri godine. Njegova supruga je u ranijem periodu često iz čista mira napuštala kuću i ostavljala djecu samu, tako da je više puta morao da djecu čuva, hrani i odgaja i po mjesec dana, sve dok se ona ne bi vratila. Nikada je nije tukao, niti joj prijetio. Dana 11.11.2024. godine, bio je na poslu i radio je do 12,00 časova, kada je pošao kući. Kući je bila njegova supruga, dok su djeca bila u vrtiću do 15,00 časova. Sve se kući uobičajeno dešavalo i nije imao nikakvu svađu i raspravu sa suprugom. Nije joj uputio bilo kakvu riječ, nije joj rekao da će je ubiti kada zaspi. Nije odgurnuo svoju kćerku E..., niti je udario rukom jer je to njegovo dijete i to nikada ne bi uradio. Te noći su prespavali kao i svaku drugu noć i on je u jutarnim časovima pošao na autobusku stanicu odakle je autobusom pošao za B... jer je imao zakazan pregled kod neurologa u bolnici. Nakon što je završio sa pregledom vratio se za R. i krenuo je prema kafiću Siti kada ga je zaustavila patrola saobraćajne policije i rekli su mu da pođe sa njima u stanicu policije jer ga je prijavila supruga za nasilje u porodici. Istakao je da ni na koji način kritičnog dana, kao ni u ranijem periodu, nije ugrozio svoju suprugu, nit bilo kog drugog člana svoje porodice. Odnosi u njihovoj porodici su izuzetno dobri, nekada se dešavalo da nastane nekakva logična raspravka između njega i supruge, ali to je normalno u svakom braku i odnosu, ali ni u takvim situacijama suprugu nije niti fizički ugrožavao niti joj prijetio. Do nazad deset godina koristio je alkohol i narkotike - marihuanu, ali to više ne koristi. Dužnost supruga i oca obavlja na pravi način, doprinosi izdržavanju svoje porodice jer je zaposlen u JKP u R...., gdje ostvaruje prihode koje koristi za izdržavanje svoje porodice. Nejasni su mu motivi zašto ga je supruga prijavila, ali smatra da je to zbog uticaja njene sestre. U svakom slučaju želi da nastavi brak sa suprugom i nada se da i kod nje postoji ta želja. U završnoj riječi, u potpunosti je prihvatio završnu riječ svog branioca postavljenog po službenoj dužnosti advokata S.R.... i još jednom ponovio da nije učinio krivično djelo stavljeno mu na teret.

Branilac okrivljenog H. E.... određen po službenoj dužnosti advokat S.R., u završnoj riječi, naveo je da izvedenim dokazima tokom postupka nije do izvesnosti utvrđeno da je njegov branjenik učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je stavljeno na

teret. Optužba se zasniva isključivo na tvrdnjama oštećene koje ne djeluju ubjedljivo. S toga, predlaže sudu da okrivljenog H. E..... oslobodi od optužbe, a ukoliko sud nađe da je okrivljeni kriv za ono što mu se stavlja na teret, moli da mu se izrekne najblaža vrsta krivične sankcije imajući u vidu da je on jedini hranilac porodice, da je iskreno kazao da bi želio da nastavi dalji zajednički porodični život sa oštećenom i njihovom djecom, te da mu je žao što je došlo do ovog događaja. Tražio je troškove odbrane po službenoj dužnosti.

Radi pravilnog i zakonitog presuđenja predmetne krivične stvari, sud je na glavnom pretresu, u dokaznom postupku, izveo sljedeće dokaze:

saslušao oštećenu H. rođenu K.A.....; i pročitao uvjerenje izvoda iz registra kaznenih evidencija Minitarstva pravde Crne Gore za okrivljenog H. E.....

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog i izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.17. i čl.360. ZKP-a, dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni H. E. učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u R..... Kt.br.152/24 od 17. septembra 2024. godine, stavljeno na teret, pa ga je oglasio krivim i krivičnopravno odgovornim, jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnog djela i krivičnopravne odgovornosti okrivljenog. Odredbom čl.142. st.3. tač.31. KZ CG, predviđeno je da se pod porodicom ili porodičnom zajednicom smatraju i bivši bračni drugovi, krvni srodnici i srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, srodnici iz nepotpunog usvojenja, tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom, lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i lica koja imaju zajedničko dijete ili dijete na putu da bude rođeno, iako nikada nijesu živjela u istom porodičnom domaćinstvu. Dakle, nema sumnje da je u konkretnom slučaju u pitanju porodica ili porodična zajednica, obzirom da je oštećena H. rođena K.A. supruga okrivljenog H. E..... Pa, kada se zakonske odredbe krivičnog djela koje je okrivljenom H. E. u stavljeno na teret dovedu u vezu sa činjeničnim stanjem nesumnjivo utvrđenim tokom postupka, to jest, imajući u vidu da su se radnje okrivljenog H. E.....sastojale u ugrožavanju sigurnost svoje bračne supruge prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, tako što joj je u prisustvu njihove djece H. E... i H. S.... uputio prijeteće riječi „ubiću te kad zaspiš“, izvodi se jasan zaključak da su se u njegovim radnjama stekla sva bitna obilježja krivičnog djela stavljenog mu na teret. Sud je cijenio odbranu okrivljenog H. E...koji je negirao da je učinio predmetno krivično djelo, tvrdeći da se kritični događaj nije ni desio i istu našao u potpunosti suprotnom sa jasnim iskazom oštećene H. rođene K.A.... koja je detaljno opisala kritični događaj tokom koga je okrivljeni H. E. ugrozio njenu sigurnost u prisustvu njihove zajedničke djece na navedeni način. Pa, iz svega navedenog jasno proizilazi da je okrivljeni H. E. djelovanjem opisanim u činjeničnom dijelu izreke presude, učinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, za koje je oglašen krivim.

Iz iskaza oštećene H. rođene K.A.... vidi se da je u braku da okrivljenim H. E....i da imaju dvoje djece - kćerke E..., koja ima pet godina i S..., koja ima tri godine. Žive u kući njenog svekra. Od kako su stupili u bračnu zajednicu okrivljeni H. E. je stalno maltretira i zlostavlja fizički i psihički, ali ga nije prijavljivala policiji. On koristi drogu i prije tri godine ga je zatekla u kući da se špricom bode i na taj način ubrizgava drogu. Bio je u zatvoru u M... oko godinu dana i iz zatvora je izašao prije dvije godine. Od tada joj stalno prijeti da će je ubiti kada zaspi. To, iz razloga jer mu je rekla da više neće da trpi njegovo nasilje i da će ga prijaviti policiji i uzeti djecu. Dana 11.09.2024. godine, oko 16,00 časova, bila je sa djecom u kući. Okrivljeni

H. E. je u jednom momentu kćerku E...odgurnuo i udario je rukom, a ona je reagovala i rekla mu da je više ne udara, da mora da se liječi i da će ga prijaviti u policiju. Okrivljeni H. E. joj je rekao da će on nju prijaviti i otjerati u zatvor jer je u ranijem periodu išla od kuće i ostavljala djecu. U jednom trenutku joj je uputio prijetee riječi „ubiću te kad zaspiš“. To je učinio pred kćerkama koje su bile u sobi. Rekla mu je „ubi me slobodno, ali ako ostanem do sutra živa ja ću te prijaviti policiji“. Od riječi koje joj je okrivljeni uputio uplašila se jer zna da je agresivan i speman na sve, posebno kada je pod uticajem droga. Riječi koje joj je uputio su kod nje izazvale osjećaj straha, ugroženosti i nesigurnosti. Nakon toga okrivljeni H. E. je pošao u svoju sobu, a ona je sa djecom pošla u spavaću sobu gdje je prespavala. On je u ranim jutarnjim časovima pošao u bolnicu u B..., a nakon toga sa njim se više nije čula, već je pošla u stanicu policije i prijavila ga. Osjeća strah za svoju bezbjednost. Sa djecom je nakon predmetnog događaja napustila bračnu zajednicu i R. i bila je smještena u Sigurnu žensku kuću u P.... Unazad nekoliko dana napustila je Sigurnu žensku kuću i obezbijedila sebi i djeci privatni smještaj, ali ne želi da kaže na kojoj lokaciji. Ne planira da nastavi bračnu zajednicu sa okrivljenim H. E.... i razmišlja da pokrene brakorazvodnu parnicu. Istakla je da i dalje osjeća strah od okrivljenog i boji se da je može ugroziti jer je to činio u kontinuitetu u prethodnom periodu. Navela je i da je tačno da je okrivljeni H. E. zaposlen u JKP R., ali da isti ni na koji način nije doprinio izdržavanju porodice, jer je sav novac trošio na narkotike, a ona je obezbeđivala materijalna sredstva za porodicu tako što je molila svog i njegovog oca i od njih pozajmljivala novac za porodicu.

Sud je cijenio iskaz oštećene H. rođene K.A..... nalazeći isti jasnim i ubjedljivim i isti u potpunosti prihvatio. Ista je na neposredan, jasan, detaljan i potpuno uvjerljiv način ispričala ono što je prethodilo predmetnom događaju i način kako se isti odigrao. Iz ovog iskaza je utvrđeno je dana 11.09.2024. godine, oko 16,00 časova, u porodičnoj kući u R....., okrivljeni H. E. ugrozio njenu sigurnost kao njegove bračne supruge prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, tako što joj je u prisustvu njihove djece H. E...i H. S..., uputio prijetee riječi „ubiću te kad zaspiš“. Sud nije imao nijednog razloga da na drugi način cijeni iskaz oštećene, koja je posebno istakla postojanje straha za njenu bezbjednost od okrivljenog.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog H. E.... stekla sva bitna obilježja bića krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, koje mu je optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br..../24 od 17. septembra 2024. godine, stavljeno na teret. Naime, tokom postupka, utvrđeno da je okrivljeni H. E., dana 11.09.2024. godine, oko 16,00 časova, u porodičnoj kući u R....., svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, ugrozio sigurnost svoje bračne supruge H. rođene K.A....., prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, u prisustvu njihove djece H. E... i H. S..., na način što joj je uputio prijetee riječi „ubiću te kad zaspiš“. Sud je utvrdio da su okrivljeni H. E. i oštećena H. rođena K.A. članovi porodice - supružnici, shodno čl.142. st.3. tač.31. KZ CG, te da je okrivljeni oštećenoj na opisani način ugrozio sigurnost prijetnjom da će napasti na njen život i tijelo, u prisustvu njihove zajedničke djece. Iz jasnog i detaljnog iskaza oštećene sud je utvrdio da je okrivljeni prema njoj predmetnog dana ispoljio ponašanje koje je kod nje izazvalo osjećaj straha, nesigurnosti, ugroženosti i nespokojstva. Takođe, po nalaženju suda, kritične prilike narušeno je i jedno od osnovnih ljudskih prava koje joj je garantovano čl.28. Ustava Crne Gore, a to je pravo na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti. Djelujući na opisani način okrivljeni H. E. postupao je sa umišljajem, svjestan da na opisani ugrožava sigurnost svoje supruge i članice porodice, u prisustvu njihove zajedničke djece, čime je htio izvršenje krivičnog djela, odnosno postizanje zabranjene posljedice.

Prilikom odlučivanja o izboru, vrsti i visini krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom H. E.... za naprijed navedeno krivično djelo sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl.42. KZ CG. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog H. E..... sud cijenio i uzeo u obzir da je

isti otac dvoje djece i da je siromašnog imovnog stanja, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njegovu raniju osuđivanost. Cijenivši navedene okolnosti, sud je okrivljenog H. E..... za učinjeno krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.4. u vezi st.1. KZ CG, osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Po mišljenju suda, navedena kazna zatvora srazmjerna je težini učinjenog krivičnog djela i stepenu krivične odgovornosti okrivljenog H. E....., pa će se ovakvom kaznom u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija predviđenih čl.4. st.2. KZ CG, postići svrha kažnjavanja propisana čl.32. istog Zakonika. Osnovano se može očekivati da će izrečena kazna pozitivno djelovati na prevaspitavanje okrivljenog H. E... i da će ista na njega uticati da ubuduće ne čini krivična djela.

Vrijeme koje je okrivljeni H. E. proveo u pritvoru po rješenjima - Osnovnog državnog tužilaštva u R.... Kt.br..../24 od 13. septembra 2024. godine, sudije za istragu Osnovnog suda u R.... Kri.br..../24 od 14.09.2024. godine, Višeg suda u B... P... Kv.br..../24 od 20.09.2024. godine i Osnovnog suda u B.... Kv.br..../24 od 23.10.2024. godine, Kv.br.237/24 od 12.11.2024. godine i Kv.br..../24 od 18.11.2024. godine, uračunava mu se u izrečenu kaznu, shodno čl.51. KZ CG.

Odluka o troškovima krivičnog postupka u iznosu od 600,00 € /šeststotinaeura/ predstavlja izdatke za nagradu i naknadu za rad branioca postavljenog po službenoj dužnosti – advokata S.R....., iz R., po rješenju Osnovnog državnog tužilaštva u R... Kt.br..../24 od 16.09.2024. godine, dok je paušalni iznos odmjeren s obzirom na složenost i trajanje krivičnog postupka, te imovnog stanja okrivljenog H. E..... O troškovima branioca postavljenog po službenoj dužnosti okrivljenom H. E.... advokata S.R....., iz R. - nastalim pred sudom, sud će odlučiti posebnim rješenjem. Navedeno, shodno čl.226, čl.227. st.2. i čl.229. st.1. ZKP-a.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

S iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BERANAMA

Dana, 15.11.2024. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Fatić Momirka DOŠLJAK V. IVAN

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Bijelom Polju, u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema pismenog otpavka, preko ovog suda u dva primjerka.

